



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1116750 - RJ (2026/0311210-7)

RELATOR : **MINISTRO OG FERNANDES**
IMPETRANTE : GABRIEL ALVES GUIMARAES
ADVOGADO : GABRIEL ALVES GUIMARÃES - RJ203902
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE : JULIO PEREIRA MARCOS (PRESO)
CORRÉU : JOSE GUILHERME DA COSTA FREIRE
CORRÉU : CHRISTIANO PEREIRA MARCOS
CORRÉU : PAULO HENRIQUE DA SILVA BENTO
CORRÉU : EMERSON FERNANDES ANANIAS
CORRÉU : RODRIGO DUARTE DE SOUZA
CORRÉU : JULIANO LUCAS NUNES
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO

Trata-se de *Habeas Corpus* com pedido de liminar impetrado em favor de JULIO PEREIRA MARCOS, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 61, II, *j*, do Código Penal.

O impetrante sustenta que o objeto do presente *writ* é autônomo e superveniente, voltado a sanar omissão do Tribunal de origem quanto ao processamento e à remessa, em prazo razoável, do Recurso Ordinário Constitucional interposto tempestivamente em 19/6/2026, cuja petição segue sem juntada aos autos. Argumenta que a mora é exclusivamente cartorária/administrativa e que somente recebeu despacho de urgência em 17/7/2026.

Sustenta que o relaxamento da prisão de corréus em idêntica situação, por excesso de prazo e falhas sistêmicas do Judiciário, deve alcançar o paciente e que a qualificação de “estado de fuga” não se sustenta porque o mandado de prisão permaneceu por mais de dois anos sem registro no BNMP.

Aduz que as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa —, reconhecidas no próprio acórdão denegatório, recomendam a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Adicionalmente, afirma existir dúvida séria e plausível sobre a autoria, apoiada em prova documental pré-constituída que indica possível confusão de identidade com outro indivíduo de mesmo prenome na mesma comarca.

Requer, liminarmente, que o Tribunal de origem preste informações sobre o processamento do Recurso Ordinário Constitucional interposto em 19/6/2026 e proceda à sua imediata remessa a este Tribunal Superior. Cumulativa ou subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão da ordem para confirmar a liminar e revogar definitivamente a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por prisão domiciliar ou medidas cautelares não prisionais.

É o **relatório**.

Decido.

Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.

À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do *writ*.

Ante o exposto, **indefiro o pedido de liminar**.

Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.

Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 29 de julho de 2026.

Ministro Herman Benjamin
Presidente